
Re: Dmitrii Lagovskii – Total failure of legal protection and systematic disregard of risks

Отправитель Dragon Design <1448884@gmail.com>

Дата 21.04.2026, Вт, 16:59

Получатель Belgrade, Serbia <srbbe@unhcr.org>

 Вложений: 2 (715 КБ)

Ответ Тверского суда об отказе в доступе к правосудию.pdf; Визуализация_ОСНОВНОЙ_ЭШБ_ответ.pdf;

Note for the recipient: *The following text is provided in Russian because it contains complex legal analysis of investigative documents, procedural violations, and critical humanitarian details. I kindly ask you to use translation services or a Russian-speaking officer to review this appeal, as my command of English is not sufficient to convey the gravity and legal specifics of these arguments with the necessary precision.*

Благодарю за ваш ответ. Вы упоминаете, что не все внутренние средства защиты исчерпаны, и рекомендуете ждать решения Административного суда. Я понимаю эту позицию, однако вынужден обратить ваше внимание на то, что пока идёт это ожидание, моя семья и моё здоровье находятся в состоянии, которое уже само по себе является гуманитарной катастрофой.

1. Семейная катастрофа и нарушение Статьи 8 ЕКПЧ

Моя жена и двое несовершеннолетних детей находятся в Сербии без какого-либо источника дохода. Я — единственный кормилец, и моя правовая незащищённость лишает меня возможности работать. Родственники, которые могли бы помочь, недоступны: родители жены остались в Украине в условиях войны, моя мать — в России. Мы полностью изолированы.

Дети лишены нормального детства. Они растут в условиях постоянной правовой угрозы, нищеты и страха потерять отца. Это прямое и длящееся нарушение статьи 8 ЕКПЧ — права на семейную жизнь — независимо от исхода административного производства. В случае моей экстрадиции семья вообще останется одна в чужой стране безо всякой помощи и поддержки, а также без средств к существованию. И это безусловно гуманитарная катастрофа в рамках отдельной семьи.

2. Состояние здоровья и Статья 3 ЕКПЧ

Как проситель убежища, я не имею доступа к государственной системе здравоохранения Сербии. Формально такой доступ есть, однако Сербия не дала мне никаких документов, с которыми я могу обращаться за медпомощью. Таким образом, данное право является по сути фикцией. Платная медицина для меня недоступна — средств нет. На фоне стресса, правовой неопределённости и экзистенциальной угрозы экстрадиции моё состояние здоровья серьёзно ухудшилось.

Я нахожусь в ситуации, когда человек лишён элементарного права на медицинскую помощь. Это само по себе является нарушением статьи 3 ЕКПЧ — запрета бесчеловечного обращения. Ожидание решения Административного суда в этих условиях — это не просто процессуальная пауза. Это медленное разрушение человека. Кроме того, решение по этому делу предопределено. Еще ни разу в подобных делах Административный суд не вставал на сторону заявителя. По сути, Административное производство по убежищу является единственным оставшимся барьером перед фактической выдачей.

3. Отсутствие события преступления и фальсификация доказательств

Особо хочу подчеркнуть, что в моем деле полностью растоптан фундаментальный принцип презумпции невиновности. Обвинение не просто не доказано — оно построено на сознательном искажении фактов,

которые носят безусловно обвинительный характер. Протокол осмотра от 17.12.2022 (стр. 9, стр. 167 дела) фиксирует мои слова: «Нужна реальная рыночная стоимость!!!!». Следствие, имея на руках этот неопровержимый факт, подтверждающий отсутствие умысла на совершение преступления, цинично перевернуло его смысл, представив требование о соблюдении закона как доказательство вины. В условиях, когда событие преступления отсутствует, а все мои действия были законной коммерческой деятельностью, презумпция невиновности превратилась в презумпцию виновности: любое сомнение и даже прямое доказательство правомерности моих действий трактуется следствием против меня. Невмешательство сербских властей в этот очевидный произвол лишает меня права на справедливый суд и делает меня жертвой заведомой фальсификации, где отсутствие вины не является препятствием для преследования.

4. Официальный отказ в доступе к правосудию в РФ (Статья 13 ЕКПЧ)

Мои попытки защитить свои права в России официально блокируются судебной властью. В моем распоряжении есть **ответ Московского городского суда от 16.10.2025** (на обращение № ОП-34310) за подписью заместителя председателя суда Л.Ю. Ишмуратовой.

В документе прямо указано, что мое обращение **«подлежит оставлению без рассмотрения»** на том основании, что я объявлен в розыск. Таким образом, российская судебная система официально расписывается в невозможности идентифицировать заявителя и отказывает в рассмотрении жалоб по существу.

Кроме того, мои заявления о преступлениях следователя (от 24.05.2025 и 13.02.2026), а также жалоба в Генпрокуратуру РФ (от 19.03.2026) остались без какого-либо ответа и расследования.

Мои неоднократные обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ разбиваются о стену - "принять меры не представляется возможным..., поскольку изучение приостановленных дел законом не предусмотрено...".

Обращения к Президенту РФ, в Совет Федерации и Госдуму также остаются без ответа.

Это прямое доказательство отсутствия эффективных средств правовой защиты и полной недоступности правосудия в РФ для меня. Таким образом, я, как жертва прямого произвола правоохранительных органов РФ, оказался в правовом вакууме: я не имею вообще никакой защиты ни в России, ни в Сербии. На данный момент ни один из государственных органов РФ и Сербии не выполняет своих предусмотренных законом и международными договорами обязанностей по защите прав человека и обеспечению доступа к правосудию.

5. Трансграничное преследование и военные риски

Международные правозащитные организации давно фиксируют злоупотребления Россией механизмами Интерпола и международного сотрудничества. Дополнительно: в случае возвращения существует реальный и задокументированный риск принудительной военной мобилизации. Ни одна из судебных и административных инстанций Сербии этот риск не оценила. Меня фактически пытаются выдать в условия, где я буду лишен права на жизнь, защиту и медицинскую помощь.

Я прошу УВКБ ООН не ограничиваться мониторингом формального завершения административного производства, а рассмотреть возможность экстренного содействия уже сейчас. Учитывая подтвержденную документами невозможность защиты прав в стране исхода и критическую угрозу интересам моих несовершеннолетних детей, я прошу вас использовать все доступные инструменты международной защиты, включая механизмы признания статуса и содействия в поиске безопасного долгосрочного решения. Я обращаюсь к вам за этим содействием сегодня — пока моя семья ещё вместе, и пока моё здоровье позволяет мне об этом просить

С уважением и надеждой на вашу защиту,

Дмитрий Лаговский 1448884@gmail.com

В моем распоряжении находится значительный объем документальных материалов, подтверждающих вышеуказанные факты. Поскольку я не могу заранее определить, какие именно документы могут быть критически важны для вашего анализа, я выражаю полную готовность предоставить любые имеющиеся у меня доказательства и



260217_APPL_ID_GP_B094994_I_v01_GSU_S...

незамедлительно по вашему запросу

вт, 21 апр. 2026 г. в 11:06, Belgrade, Serbia <srbbe@unhcr.org>:

Dear Mr. Lagovskii,

Thank you for informing us and sending us the decisions. As for the asylum procedure, all legal remedies have not been exhausted. You should wait for the decision of the Administrative Court regarding your lawsuit, which was submitted to the Administrative Court on your behalf by the IDEAS legal team.

Best regards

UNHCR

From: Dragon Design <1448884@gmail.com>

Sent: Monday, April 20, 2026 13:48

To: Belgrade, Serbia <srbbe@unhcr.org>

Subject: Dmitrii Lagovskii – Total failure of legal protection and systematic disregard of risks

Attention: This email is from an external sender. Please be careful with any links or attachments.

To the UNHCR Representation in Serbia,

I am writing to you as a matter of extreme urgency to report that all legal domestic remedies in my extradition and asylum cases have been exhausted without any substantive result. I am informing you that all competent authorities of the Republic of Serbia have refused to engage in any merit-based assessment of my case.

Attached to this email, please find the decision of the Asylum Office, the ruling of the Asylum Commission, and the final judgment of the Supreme Court of Serbia.

I want to emphasize that **none of our substantive arguments, nor our warnings regarding the manifest risks to my safety and the violation of my human rights, HAVE BEEN CONSIDERED AT ALL.** All authorities have limited themselves to purely formalistic responses and procedural clichés, completely ignoring the essence of the dispute and the danger I will be exposed to in the event of my extradition.

This raises a fundamental question about the purpose of these institutions if justice cannot be achieved even when the evidence of the groundless nature of the prosecution is irrefutable. The

total absence of any meaningful analysis of my claims by the domestic authorities leaves me without any legal protection in Serbia.

As the final instance dedicated to the protection of the rights of persecuted persons, I urgently request your attention and intervention within your mandate. It is evident that the internal protection mechanisms in my case have completely failed.

Sincerely,

Dmitrii Lagovskii